

1502367-20.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502367-20.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502367-20.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2027228/2020 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 9754960 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 662/20/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2027228 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 662/20/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2027228 -

03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 662/20/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDDY ABDALLAH MOHAMED

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

EDDY ABDALLAH MOHAMED, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 07h 20min, no interior de imóvel localizado na Avenida Ipiranga, nº 81, apartamento 310, República, nesta cidade e comarca, o denunciado EDDY ABDALLAH MOHAMED guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, droga, consistente em 08 porções de cocaína, com peso líquido de 36,2g, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 20/21 laudo de constatação de fls. 38/40 e laudo químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos, sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a exordial, nas circunstâncias de tempo e de local descritas acima, o

denunciado guardava e tinha em depósito 08 porções de cocaína, para entrega a consumo de terceiros. Na data dos fatos, Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um automóvel parado na via pública, sendo certo que, dois indivíduos, ao embarcarem no veículo, demonstraram espanto ao avistar a viatura Policial. Realizada a abordagem, com o indivíduo identificado como Abdallah Eddy Thabit Wadau, localizaram o montante de R\$1.700,00 (um mil e setecentos reais), das quais algumas notas aparentavam ser falsas, e (16) dezesseis folhas de caderno com manuscritos em forma de tabela contábil. Indagado, Abdallah Eddy afirmou ter pego as notas falsas com um conhecido, declinando o endereço aos policiais, que, prontamente, dirigiram-se ao local. Lá chegando, foram recepcionados pelo denunciado, que franqueou a entrada dos agentes públicos no local. Em busca pelo imóvel, foram encontradas, na cozinha, 08 porções de cocaína, além de duas balanças de precisão, 20 vinte embalagens plásticas e a quantia de R\$3.343,00, em meio a qual também foram identificadas notas que aparentavam ser falsificadas. Durante a incursão policial na residência do denunciado, dois indivíduos chegaram ao local, tendo informado informalmente aos policiais que ali estavam a fim de adquirir entorpecentes de EDDY ABDALLAH. As circunstâncias dos fatos e da abordagem, a quantidade de entorpecente e sua forma de acondicionamento, especialmente embalados e separados para a comercialização, as balanças de precisão e sacos plásticos encontrados, autorizam o reconhecimento de que o indiciado guardava as drogas para entrega a consumo de terceiros.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas Douglas Vinicius da Silva, Fabio Wagner Santana, Hamise Hamed Salum e Marian Silva Nascimento.

Recebida a denúncia em 03/03/2020 às fls. 155/157.

O réu compareceu espontaneamente aos autos, pleiteando sua liberdade provisória (fls. 170/175), com manifestação em concordância do Ministério Público (fl. 182), o que foi deferido a fls. 184/185.

Laudo pericial químico-toxicológico juntado a fls. 166/167.

Laudo pericial de confronto gráfico (fls. 197/203), laudo pericial, referente a uma nota falsa de R\$ 50,00 (fls. 204/208), laudo pericial nº 87101/2020, referente a uma nota falsa de R\$ 100,00, uma nota falsa de R\$ 50,00 e R\$ 3.193,00 de notas autênticas que foram depositadas em conta judicial (fls. 209/221), laudo pericial nº 87136/2020, referente a quatro notas falsas de R\$ 50,00 e R\$ 1.500,00 de notas autênticas que foram depositadas em conta judicial (fls. 223/231), laudo pericial nº 94524/2020, referente a pequenos saquinhos plásticos incolores, tipo Zip, vazios (fls. 239/241), laudo pericial nº 90376/2020, de um frasco plástico contendo fermento químico em pó (fls. 243/249), laudo pericial nº 95997/2020, dos objetos apreendidos (fls. 263/264), laudo pericial nº 251534/2020, dos frascos plásticos contendo amônia apreendidos (fls. 266/270), laudo pericial nº 256687/2020, dos nove relógios de pulso apreendidos (fls. 271/275), laudo pericial nº 256691/2020, do Notebook apreendido (fls. 276/278), laudo pericial nº 260146/2020, dos dois vídeos games portáteis apreendidos (fls. 280/282), laudo pericial nº 257275/2020, dos dez aparelhos celulares apreendidos (fls. 283/293), laudo pericial nº 253094/2020, dos três aparelhos celulares apreendidos (fls. 294/297).

O réu informou novo endereço (fls. 301).

Resposta à acusação por advogado constituído a fls. 257/258. Nessa oportunidade, foram arroladas as seguintes testemunhas: Marcos Cavalcante e Doutor José de Tal (conhecido por "Zezinho")

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 259), foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 302/303).

Em audiência realizada em 08 de fevereiro de 2022, foram ouvidas as testemunhas Fabio e Douglas, tendo as partes desistido da oitiva de Hamise (fls. 331/332).

Às fls. 340, a Defesa do réu informou a substituição da testemunha Marian pela Debora, sendo que esta, juntamente com as testemunhas Dr. José (síndico do condomínio) e Marcos comparecerão independentemente de intimação.

Às fls. 377/378, foi designada audiência em continuação.

O réu foi requisitado para audiência virtual (fls. 379).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 375/376, sendo o réu primário.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/9), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 20/21), termo de declarações e interrogatório (fls. 27/29), laudo pericial químico-toxicológico juntado a fls. 166/167, laudo pericial de confronto gráfico (fls. 197/203), laudo pericial, referente a uma nota falsa de R\$ 50,00 (fls. 204/208), laudo pericial nº 87101/2020, referente a uma nota falsa de R\$ 100,00, uma nota falsa de R\$ 50,00 e R\$ 3.193,00 de notas autênticas que foram depositadas em conta judicial (fls. 209/221), laudo pericial nº 87136/2020, referente a quatro notas falsas de R\$ 50,00 e R\$ 1.500,00 de notas autênticas que foram depositadas em conta judicial (fls. 223/231), laudo pericial nº 94524/2020, referente a pequenos saquinhos plásticos incolores, tipo Zip, vazios (fls. 239/241), laudo pericial nº 90376/2020, de um frasco plástico contendo fermento químico em pó (fls. 243/249), laudo pericial nº 95997/2020, dos objetos apreendidos (fls. 263/264), laudo pericial nº 251534/2020, dos frascos plásticos contendo amônia apreendidos (fls. 266/270), laudo pericial nº 256687/2020, dos nove relógios de pulso apreendidos (fls. 271/275), laudo pericial nº 256691/2020, do Notebook apreendido (fls. 276/278), laudo pericial nº 260146/2020, dos dois vídeos games portáteis apreendidos (fls. 280/282), laudo pericial nº 257275/2020, dos dez aparelhos celulares apreendidos (fls. 283/293), laudo pericial nº 253094/2020, dos três aparelhos celulares apreendidos (fls. 294/297) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Na delegacia, o réu EDDY ABDALLAH MOHAMED disse que se manifestará em juízo.

Em juízo, o réu EDDY ABDALLAH MOHAMED disse que estava dormindo, os policiais arrombaram sua porta e entraram dizendo que ele tinha notas falsas, ele olhou sua mercadoria e disse que tinha nota falsa. Ele o algemou e o deixou no corredor.

Entraram na sua casa e procuraram tudo e falaram que encontraram droga, negou ser usuário. Levou para baixo e tinham dois casais. Depois foram na casa de outro casal. Só tinha um celular na sua casa. Conheceu o Abdallha e a Deborah nesse dia.

O outro casal foi liberado na delegacia. Não usa drogas. Não viu os policiais encontrarem as drogas, na sua casa não tinha drogas, somente dinheiro. A polícia chegou por volta das 8h da manhã, eles quebraram a porta. Chegou uma pessoa baixa chamada Hamisse. Antes de irem para a delegacia o levaram para outra casa onde ficaram por 20 minutos.

A alegação do réu não foi afastada pelas demais provas constantes dos autos senão vejamos:

Na delegacia os policiais DOUGLAS e FABIO disseram: Nesta manhã, encontrava-se em patrulhando pelas imediações desta Distrital, na companhia de seu colega de farda Sgt Pm Santana, e ao passarem pela Avenida Ipiranga, altura do numeral 81, se depararam com um Fiat Uno, cor branca, de placas EEL 7913, estacionado na lateral da via; em sequência dois indivíduos um de cada sexo ao embarcarem no veículo e perceberem a presença da viatura policial, esboçaram espanto, motivo pelo qual

resolveram abordá-los; fato que se concretizou, em posse do indivíduo do sexo masculino que lhes disse chamar-se Abdallah Eddy Thabit Wadau, localizaram o montante de R\$1.700,00 (um mil e setecentos reais), dentre as notas, (04) quatro de cinquenta, surradas, aparentemente falsas, com as mesmas numerações, quais sejam, HB030039037, e, (16) dezesseis folhas de caderno com manuscritos em forma de tabela contábil. Com a pessoa do sexo oposto, que se identificou como Deborah Katiucia Marques Santos, localizaram no interior da bolsa que ela carregava, (01) uma cédula com as mesmas características e idêntica numeral das acima mencionadas, e (03) três celulares, sendo (01) um da marca Samsung, IMEI - 353109-07-493189-2, (01) um da marca Apple, IMEI -358543-05-746838-8, e, (01) um da marca Motorola, IMEI - 354999-05-949555-1, todos pesquisados sendo que o derradeiro, constou por meio de um aplicativo da Anatel, como (impedido); o veículo em questão não consta com nenhuma restrição de queixa ou bloqueio; no interior do auto, localizaram (01) um notebook da marca Apple. Ao serem indagados, ambos declinaram que as notas aparentemente falsas teriam pegadas de um conhecido, isso na residência do tal, no numeral e logradouro supra citados, apartamento 310; para onde se dirigiram e foram recepcionados pela pessoa que lhes disse chamar-se Edd Abdalah Mohamed; o qual lhes franqueou a entrada; no imóvel localizaram na cozinha em um saco de feijão, (08) oito pequenos invólucros plásticos transparentes os quais acondicionavam pó na coloração branca, semelhantes ao entorpecente conhecido vulgarmente como (cocaína); próximo a tais substâncias, localizaram (01) um pote de fermento químico em pó da marca Royal, (02) dois frascos plásticos de solução a base de amônia, (02) duas pequenas balanças de precisão, (20) vinte saquinhos plásticos transparentes, o montante de R\$3.343,00; dentre as notas, (02) duas delas, surradas, aparentemente falsas, (01) uma de cinquenta com a mesma numeração, das mencionadas anteriormente, qual seja, HB030039037; e (01) uma de cem com a numeração IG029755998; ainda no apartamento localizaram (10) dez celulares, sendo (01) um da marca BLU, (01) um da marca Motorola, (01) um da marca Alcatel, (02) dois da marca Apple, e (05) cinco da marca Samsung; (09) nove relógios de pulso, bem como (02) dois videogame manuais sem baterias da marca Sony, modelo PSP-3010. Em meio a tais fatos, o interfone foi acionado e ao recepciona-lo, verificaram que eram duas pessoas uma de cada sexo, e o propósito da visita era para a aquisição de drogas, foram convidadas e direcionaram-se a porta do apartamento onde eram feitas as mercancias; tais pessoas não portavam documentos de identificações pessoais, declinando-lhes chamarem Hamise Ahmed Salum, e, Marinne Silva Nascimento; lhes declinado que o propósito de estarem ali, era realmente de adquirirem (cocaína), substâncias que iriam se destinar a consumo próprio de cada qual, com ambos, nada de interesse policial fora localizado, sendo que o indivíduo do sexo masculino, estava na posse de R\$750,00. (fls. 22/25)

Ou seja, toda a investigação teve início com a indicação de Abdallah e Debora quanto a compra das notas falsas e de Hamise e Marinne quanto a compra do entorpecente junto ao réu Eddy.

Ocorre que em juízo tais versões não se sustentaram conforme relatos dos próprios policiais e das testemunhas mencionadas.

A testemunha policial militar DOUGLAS VINICIUS DA SILVA afirmou que ele e sua equipe estavam em patrulhamento em região próxima ao fatos, quando um casal se aproximou do carro aparentando certo nervosismo. Foram abordados. Realizada a busca pessoal, encontradas caderno com contabilidade do aparente tráfico, notas de dinheiro falsas. Questionados, informaram que conseguiram os itens em um local próximo, em certo apartamento onde um indivíduo vendia entorpecentes. O depoente não entrou no referido apartamento. No apartamento, encontraram entorpecentes, balança de precisão, notas falsas com mesma numeração das que foram recolhidas com o casal, dinheiro. Afirma que havia aproximadamente 10 'saquinhos' de cocaína e mais 10g. Não conversou com o réu. Segundo o policial militar, o prédio já é conhecido pela venda de entorpecentes e durante o tempo que esteve lá, mais um casal chegou para comprar drogas no apartamento do réu. Dentre a equipe que estava realizando a operação, cerca de 6 ou 8 policiais tratou do presente tráfico, enquanto o restante foi averiguar a questão das notas falsas. Não se recorda se com o réu, pessoalmente, havia drogas, somente se recorda das notas falsas nos

apartamento. O parceiro do depoente afirmou que os entorpecentes foram encontradas na dispensa de alimentos. O porteiro foi avisado. Não se recorda se o réu confessou.

A testemunha policial militar Fabio Wagner Santana afirmou que estava em patrulhamento, avistou um casal entrando em um UNO branco e realizou abordagem. Com eles, foram encontrados notas falsas com número de série igual e caderno de anotações com siglas conhecidas por serem usualmente associadas ao tráfico. O casal indicou o réu e seu endereço, afirmando que ele vendia entorpecentes e possuía notas falsas em seu apartamento. Os policiais foram até o endereço, o réu autorizou a entrada. Durante a revista, encontraram dinheiro, drogas junto aos mantimentos na cozinha. Havia saquinhos para embalar cocaína, cocaína e balança de precisão, além de notas falsas, diversos celulares. Após a revista, um casal foi ao local para comprar drogas, barrados pela polícia, afirmaram que iam fazê-lo e indicaram o apartamento onde realizavam compra. O réu se calou. Em nenhum momento admitiu de ser para uso próprio. Foram apreendidos dinheiro, relógios, celulares. Não conhecia o réu. De 6 a 8 policiais realizaram a operação de apreensão. Ninguém do condomínio foi levado à delegacia. Notificaram na portaria que iriam subir ao apartamento. A porta não foi arrombada, o réu abriu espontaneamente. O acusado, que estava na viatura, foi levado ao local de segunda abordagem referente às notas falsas. Não presenciou o depoimento das 5 pessoas levadas à delegacia. Foram apreendidas de 3 à 4 notas falsas na casa do réu.

Assim, apesar do policial Douglas ter dito na delegacia que acompanhou a apreensão do entorpecente, em juízo negou ter ido ao apartamento, contando apenas o que o seu parceiro o contou.

Se não bastasse isso, foram detidas outras 4 pessoas no dia (Abdallah, Debora, Hamise e Marinne) que supostamente seriam as pessoas que indicaram o réu como traficante aos policiais. Contudo em sede inquisitórias TODAS elas negaram ter comprado drogas ou notas falsas do réu conforme depoimentos de fls. 27/29.

Em juízo, Hamisse e Marinne não foram ouvidas dado que o Ministério Público desistiu de suas oitivas, e a única testemunha ouvida, Debora, trouxe versão completamente diferente daquela relatada pelos policiais.

A testemunha de defesa Debora disse que no dia dos fatos foi abordada na rua de trás de onde o réu mora com o seu marido no carro. Tinha muita polícia na rua. Eles chegaram com um casal, juntaram com a depoente e seu marido. Depois a polícia chegou com o casal e depois com o Eddy, arrombaram a porta dele, foi agredida, não conhecia o réu, o conheceu nesse dia. Foi abordada mas nada foi encontrado. A levaram ao corredor, não deixaram entrar. Depois desceram com celulares e algumas coisas falando que era do réu. Entraram na casa do casal no apartamento do lado. Seu marido chama Abdallah. As notas falsas foram encontradas com o outro casal, tanto que seu marido foi absolvido. Seu marido não indicou a casa do Eddy. Estavam com mil reais, tinha um comércio, era final de mês, fechou o caixa, e estava com mil reais em dinheiro. Suas notas eram verdadeiras. A moça que foi abordada não foi tocada, a depoente foi agredida. Os policiais foram na sua casa, foi ameaçada, eles pegaram tudo que tinha de valor, quebraram todo seu apartamento. Não conhece a pessoa de nome Hamisse. No meio dos seus mil reais tinha uma nota de cinquenta reais falsa. E também tinha 2 celulares, os demais os policiais que trouxeram. Tinham muitos policiais, ROCAM, força tática, mais de 20 policiais. Foram 5 viaturas até a sua casa. Não estava com drogas, nem seu marido. Não sabe quem estava com as drogas, quando os policiais desceram eles estavam com o casal, com o Eddy e as drogas. Vieram primeiro com o casal e já estavam com as drogas e notas falsas, depois apareceram com o Eddy. Os policiais falaram que estavam todos juntos e que as drogas seria de todos eles.

Ou seja, (i) das 4 pessoas que teriam indicado o réu como vendedor de entorpecentes e notas falsas, todas elas negaram tal fato junto a autoridade policial; (ii) a única pessoa ouvida em juízo, Debora, negou conhecer o acusado ou ter comprado qualquer coisa dele, dizendo ainda que sua residência foi invadida e agredida; (iii) o policial Douglas que em delegacia teria entrado na residência do réu e encontrado a droga, bem como ouvido o outro casal falar que tinha ido comprar entorpecente, em juízo negou ter subido ao andar do réu.

Dessa forma, é demasiadamente frágil a prova produzida nos autos a fim de condenar o réu por delito de extrema gravidade, ainda mais considerando que com ele somente teria sido encontrada 8 porções de cocaína o que seria plenamente compatível com a quantidade de um usuário.

Dessa forma, ainda que não seja uma conduta correta a aquisição de veículo com débitos, tal fato não se enquadra no tipo pena da receptação, não sendo possível a condenação do acusado.

E, não é nenhuma novidade que “se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

Hélio Tornaghi, ao comentar sobre a insuficiência de provas para a condenação penal, menciona que esta ocorre quando “existem, no processo, elementos que levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente.

Estabeleceu-se a dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve” (Curso de Processo Penal, 6ª. Ed., Saraiva, 1989, Vol. 2, p. 172).

No mais, ensina Magalhães Noronha: “a prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público aprovado fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (“nullum crimen sine typo”) e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o ônus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida” (Curso de Direito Processual Penal, 18ª edição, atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Saraiva, 1987, p. 90).

Sendo assim, a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo do réu é a única solução adequada ao deslinde desta demanda penal. É que, o acervo coligido não autoriza, com a certeza que se faz necessária na órbita penal, a formulação de um juízo seguro de condenação do acusado pelo fato que lhe foi imputado, vigorando, para o caso, o princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de ABSOLVER o réu EDDY ABDALLAH MOHAMED, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA